

Prix de Transfert : RSE / ESG : Qui va payer ?

FORVIS MAZARS — AVIS D'EXPERTS | NOVEMBRE 2024

Prix de Transfert : RSE / ESG : Qui va payer ?

21 novembre 2024

Novembre 2024 | Les politiques RSE / ESG sont au cœur des préoccupations des Groupes Internationaux. Elles pourraient également demain occuper une place de choix au sein des débats entre contribuables et administrations : en termes de déductibilité locale bien sûr, mais surtout sur le terrain de l'allocation internationale des retombées - directes et surtout indirectes - de ces politiques entre les différentes entités du Groupe, via la mécanique des « prix de transfert », alors même que le cadre réglementaire reste encore très imprécis sur ces points.

Cet article propose un modèle d'analyse des politiques RSE / ESG, reposant sur la décomposition de toute initiative RSE / ESG en quatre composantes, chacune appelant un traitement différent sur le plan prix de transfert.

Les thèmes RSE / ESG ne manqueront pas d'attirer l'attention d'un acteur d'un tout autre genre : l'administration fiscale.

En effet les initiatives RSE / ESG des Groupes Multinationaux ont potentiellement un impact significatif, en termes de coûts - ou de retombées positives - dans une multiplicité de territoires simultanément. Le traitement fiscal international de ces politiques - sur le plan notamment des prix de transfert - ne manquera ainsi pas, selon toute vraisemblance - d'aiguillonner l'intérêt des administrations.

Le sujet est d'autant plus délicat que, techniquement, il n'existe pas de cadre réglementaire qui pourrait orienter le contribuable, la nature par définition désintéressée des activités RSE / ESG - s'accommodant potentiellement difficilement de la vision « économique », voire « walrassienne[3] » du Principe de Pleine Concurrence[4].

L'objectif de cet article est ainsi de présenter un cadre d'analyse potentiel pour le traitement prix de transfert des initiatives RSE / ESG de chaque politique ou initiative RSE / ESG en quatre composantes distinctes, chacune appelant à un traitement prix de transfert distinct. En pratique, une politique ou une initiative ne relèvera donc souvent pas d'une seule catégorie mais sera bien la résultante ou la conjonction de plusieurs composantes.

Figure 1: Modèle d'Analyse : Composantes et Allocation

[1] La responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises (RSE, en anglais CSR pour corporate social responsibility) désigne la prise en compte par les entreprises, sur une base volontaire et/ou parfois juridique, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités.

[2] Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) constituent les trois dimensions principales utilisées pour mesurer la durabilité (soutenabilité) et l'impact éthique d'un investissement dans une société ou dans un domaine économique. « ESG » est un sigle international utilisé par la communauté financière.

Le Principe de Pleine Concurrence constitue le cœur de la réglementation internationale en Prix de Transfert (i.e. relative aux transactions transfrontalières intragroupe). Il stipule, en pratique, que les transactions intragroupes doivent être réalisées au prix qui aurait été convenu si les parties à la transaction avaient été indépendantes. Le Principe de Pleine Concurrence fait l'objet d'une discussion approfondie dans les « Principes OCDE ».

On commence ainsi par définir quatre composantes distinctes, comme suit :

Tableau 1 : Composantes RSE / ESG :

Composante #1 — RSE/ESG « Réglementaire » : correspond aux activités mises en œuvre par un Groupe pour se conformer à une réglementation particulière, le plus souvent - mais pas systématiquement - locale.

Composante #2 — RSE/ESG « Financière » : correspond aux activités réalisées en vue de la notation extra-financière qui en sera faite par les investisseurs[1].

Composante #3 — RSE/ESG « Efficace/Ethique » (voir détail ci-dessous).

Composante #4 — RSE/ESG « Ethique » : correspond à la partie la plus « pure » de la politique RSE / ESG, celle qui, virtuellement, ne résulte en aucun retour sur investissement ni ne répond à aucune incitation, mais qui est uniquement décidée par le Groupe par « altruisme ».

Or, comme on va le voir ci-dessous, chacune de ces composantes appelle à un traitement prix de transfert potentiellement distinct :

Tableau 2 : Composantes RSE / ESG : Traitement Prix de Transfert Illustratif[2]

Composante #1 — RSE/ESG « Réglementaire » :

Généralement, il est probable que le traitement de pleine concurrence de la conformité à une réglementation locale soit de conserver les coûts correspondants à l'entité locale les ayant supportés, à l'instar d'une société indépendante locale.

Les sujets de comparabilité[3] pourront cependant parfois complexifier l'analyse.

Mais, par exemple, en cas de mesures prises localement mais en raison d'une réglementation étrangère, au niveau du parent, une analyse s'inspirant du Chapitre VII des Principes OCDE, des activités « d'actionnaires », pourrait s'appliquer, à allouer alors typiquement à la holding ultime du Groupe[4].

Conclusion Potentielle : Allocation au Parent Ultime

Composante #2/3 — RSE/ESG « Efficace » :

On peut typiquement imaginer qu'une administration considère que ces activités relèvent en réalité de l'activité économique usuelle du Groupe et, partant, utilise les dispositions habituelles des Principes pour déterminer le bon traitement prix de transfert de ces activités.

Par exemple, dans le cas où ces activités, où qu'elles soient mises en œuvre, bénéficiaient à plusieurs des entités du Groupe (e.g. retombées d'image de marque), il se pourrait qu'un traitement prix de transfert adapté soit une allocation des charges de ces activités RSE / ESG proportionnelle au bénéfice reçu par les différentes entités du Groupe.

Conclusion Potentielle : Allocation au Bénéficiaire (Central ou Local)

Composante #4 — RSE/ESG « Ethique » :

Le traitement prix de transfert théorique s'oppose ici au principe même de « profit », règle à laquelle, par définition, dérogerait un Groupe mettant en œuvre une initiative / politique RSE / ESG sans contrepartie.

La position des administrations, la pratique des contribuables et la jurisprudence ne manqueront pas de préciser, par touches, quel sera le bon traitement à apporter à ces activités. A ce stade, une position pourrait consister à distinguer RSE / ESG Ethique Locale et RSE / ESG Ethique Centrale.

RSE / ESG Ethique Locale : Elle correspond à la composante de la RSE / ESG Ethique attribuable à l'Entité Locale dans la mesure où, par exemple, (i) celle-ci aurait décidé en autonomie de cette politique les capacités, financières et autres, de la mettre en œuvre (ii) cette politique correspond à un standard de marché et est typiquement mise en œuvre par des pairs.

Dans ce cas, on pourrait penser que le coût de cette politique RSE / ESG pourrait typiquement, dans une situation de pleine concurrence, être attribué à l'entité locale.

RSE / ESG Ethique Centrale : correspond, par contraste, à une décision centralisée, à l'instar de coûts d'actionnaires.

Conclusion Potentielle : Allocation au Décisionnaire de Pleine Concurrence (Central ou Local)

Essai de conclusion

Les enjeux et les défis sont donc immenses en matière de traitement prix de transfert des activités RSE / ESG, et on ne peut que souhaiter une clarification des principes domestiques et internationaux en la matière, même si, on le voit, le Principe de Pleine Concurrence et les Principes OCDE permettent déjà d'esquisser des solutions potentielles pour chaque situation.

Il apparaît ainsi que les directions fiscales et financières doivent impérativement intégrer leur grille de lecture à la mise en place de politique RSE / ESG de manière à pouvoir :

- S'assurer de sa bonne compréhension du déploiement de l'ensemble des politiques RSE / ESG
- Caractériser la nature prix de transfert de chaque initiative RSE / ESG, par exemple à la lumière du modèle présenté ci-avant, ou d'un autre cadre d'analyse

Le cas échéant, discriminer entre les différentes composantes RSE / ESG identifiées, afin de sécuriser une allocation de pleine concurrence.

En résumé, la question du traitement prix de transfert de la RSE / ESG ouvre la porte à de nombreux débats potentiels entre contribuables et administrations, avec autant de risques que d'opportunités pour les Groupes.

Par Guillaume Madelpuech, Directeur, Frédéric Barat, Associé Tax, Forvis Mazars Avocats

[1] Elle correspond à l'ESG stricto sensu.

[2] Illustratif et sous réserve bien sûr de circonstances particulières.

[3] i.e. dans le cadre de mise en œuvre d'une recherche de comparables multi-pays ou multi-secteurs : les comparables sont-ils également soumis à la même réglementation ? Si non, cette différence est-elle susceptible d'induire une différence de comparabilité économique significative ?

[4] i.e. la valeur de pleine concurrence des services correspondants devrait être allouée au parent ultime.

